МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 65 06, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2022.05.10 № 02/468

танай 2022.04.14-ны № 1/2139-т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Х.НЯМБААТАР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танайхаас боловсруулсан “Нээлттэй мэдээллийн ил тод байдлын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үнэлгээ хийх, зөвлөмж гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн ажиллах журам” болон “Хязгаарлалттай мэдээллийг өгсөн, дамжуулсан тохиолдолд мэдээллийн эзний мэдэгдэл хүргүүлэх, ашиглах хүсэлт гаргасан, гуравдагч этгээдэд өгсөн, дамжуулсан талаарх бүртгэл хөтлөх журам”-ын төслүүдэд дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

Нэг. “Нээлттэй мэдээллийн ил тод байдлын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үнэлгээ хийх, зөвлөмж гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн ажиллах журам”-ын төслийн хүрээнд:

1. Зөвлөлийн чиг үүргийг тодорхойлсон 2 дугаар хэсгийн 2.1 дэх заалтын дараа “ХЭҮК-оос Зөвлөлд ажиллах гишүүн нь Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-т хуульчилсан тус байгууллагын хараат бус, бие даасан эрх зүйн байдлын хүрээнд Зөвлөлийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт хэрэгжүүлж, хүний эрхийн эрх зүйн үүднээс зөвлөх чиг үүрэгтэй оролцоно” гэсэн заалт нэмэх.

Хоёр. “Хязгаарлалттай мэдээллийг өгсөн, дамжуулсан тохиолдолд мэдээллийн эзний мэдэгдэл хүргүүлэх, ашиглах хүсэлт гаргасан, гуравдагч этгээдэд өгсөн, дамжуулсан талаарх бүртгэл хөтлөх журам”-ын төслийн хүрээнд:

1. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт тодорхойлсон хүн, хуулийн этгээдийн мэдээллийг бусад этгээд авах хүсэлт гаргах үед энэ тухай мэдэгдлийг цахимаар хүргүүлэхээр заасан. Энэ байдал нь цахим мэдэгдэл хүлээн авах, ашиглах боломжгүй алслагдсан орон нутгийн иргэд, цахим төхөөрөмж ашиглах боломжгүй хүн, хуулийн этгээд мэдэгдэл хүлээн авах, зөвшөөрөл өгөх, өөрт хамаарах мэдээллийн ашиглалтыг удирдах боломжийг хязгаарлах тул журмын төсөлд эдгээр хүн, хуулийн этгээдийн хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зохицуулалтыг бий болгох;

2. Журмын төслийн 4.1.10-д “мэдээлэл ашигласан этгээд...” гэснийг “мэдээлэл авсан, ашигласан этгээд...” гэж өөрчлөх;

D:\2022 on\A4.month5.docx

150020795

3. Журмын төслийн 4 дүгээр хэсгийн 4.1.5-т зөвшөөрлийн баталгаажуулалт гэх баримтыг тогтоосон байгаа нь ойлгомж муутай бөгөөд энэ баримтыг хэн, хэрхэн үйлдэх асуудлыг тодорхой болгох;

4. Хүн, хуулийн этгээдийн мэдээллийн нууцыг хамгаалахын тулд мэдээлэлтэй ажиллах албан хаагч тодорхой байх ёстой тул журмын төсөлд 4.4-т заасан мэдээлэл солилцооны бүртгэлийн системийг албан байгууллагад хариуцаж хөтлөх албан хаагчийг тодорхойлох, албан тушаалын тодорхойлолтод энэ чиг үүргийг тусгах заалтыг нэмэх.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН